

1500366-74.2021.8.26.0633

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME PINHO RIBEIRO

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2331800/2021 - DEL.POL.MONGAGUA, 21801891 - DEL.POL.MONGAGUA, 2712/21/207 -

DEL.POL.MONGAGUA, 2331800 - 01º D.P. MONGAGUA, 2712/21/207 - 01º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

1ª Vara

Avenida São Paulo, 300, Mongaguá-SP - cep 11730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500366-74.2021.8.26.0633 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500366-74.2021.8.26.0633

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2331800/2021 - DEL.POL.MONGAGUA, 21801891 - DEL.POL.MONGAGUA, 2712/21/207 -

DEL.POL.MONGAGUA, 2331800 - 01º D.P. MONGAGUA, 2712/21/207 - 01º D.P. MONGAGUA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON CARDOSO SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME PINHO RIBEIRO

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de JEFERSON CARDOSO DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso no topo do artigo 33 da Lei 11.343/06 afirmando que "no dia 06 de dezembro de 2021, por volta das 17h00, na Rua Senador Feijó, n. 1660, Balneário Jussara, nesta cidade e Comarca de Mongaguá, o acusado trazia consigo, para entrega e consumo de terceiros, 16 porções de maconha, com peso total bruto de 34g, 22 porções de cocaína, com peso total bruto de 32g, e 02 porções de crack, com peso total bruto de 01g".

Decisão de fls. 52/56 homologou a prisão em flagrante do acusado, bem como concedeu sua liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A denúncia foi recebida em 14 de dezembro de 2021 (fls. 85/87).

Em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas, foi decretada a prisão preventiva do réu (fls. 128/129).

Devidamente citado em 22 de novembro de 2022 (fls. 192), o réu apresentou resposta à acusação a fls. 101/103.

Decisão de fls. 110 rejeitou a defesa prévia e ratificou o recebimento da denúncia.

Audiência de instrução e julgamento realizada em 23 de novembro de 2022, momento em que ouvidas duas testemunhas arroladas pelo Ministério Público.

O Ministério Público apresentou alegações finais oralmente, requerendo a procedência da pretensão punitiva, tendo em vista a presença de materialidade e provas suficientes de autoria.

A Defesa Técnica do réu, também oralmente, aduziu, em síntese, que não há provas suficientes para embasar o pleito condenatório pugnando por sua absolvição ou, seja aplicada a causa de diminuição contida no art. 33, parágrafo 3º, Lei n. 11.343/06.

É o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada na qual veiculada imputação da prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Não há questões preliminares a serem analisadas, tampouco vícios processuais a serem sanados. Não se implementou prazo prescricional, tampouco outra causa extintiva de punibilidade no curso da persecução penal. Resta, por conseguinte, o exame do mérito.

A materialidade está suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 05/07), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 09/10), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 08), laudo toxicológico definitivo (fls. 88/90), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, conforme ata e mídia. A autoria também é certa.

A testemunha Thiago Rodrigues Cardoso, policial civil, na fase policial (fls. 02), disse que (a) diligenciaram no sentido de coibir o tráfico de entorpecentes praticado na Rua Senador Feijó, praticado por um indivíduo de cor parda, estatura média, trajando bermuda colorida e camiseta polo azul, (b) se dirigiram ao local conhecido como “boca da igreja” e, aproximadamente 50 metros do local, avistaram o indivíduo com as características mencionadas, segurando uma bolsa pequena de cor preta, (c) ao avistar os policiais, o indivíduo dispensou a bolsa em um matagal ao lado, passando a caminhar pela via, momento em que os policiais o abordaram, (d) em revista pessoal, foi encontrada a quantia de aproximadamente R\$06,00 e, dentro da bolsa dispensada, a droga apreendida. Ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório, a testemunha reafirmou os fatos supra, acrescentando que buscaram informações sobre a reativação da biqueira da igreja e quem seria o responsável pela venda, sendo passadas as características do acusado e que não conhecia o réu de abordagens anteriores.

A testemunha Hélio Alves Ferreira, policial civil, na fase policial (fls. 03), disse que (a) diligenciaram no sentido de coibir o tráfico de entorpecentes praticado na Rua Senador Feijó, praticado por um indivíduo de cor parda, estatura média, trajando bermuda colorida e camiseta polo azul, (b) se dirigiram ao local conhecido como “boca da igreja” e, aproximadamente 50 metros do local, avistaram o indivíduo com as características mencionadas, segurando uma bolsa pequena de cor preta, (c) ao avistar os policiais, o indivíduo dispensou a bolsa em um matagal ao

lado, passando a caminhar pela via, momento em que os policiais o abordaram, (d) em revista pessoal, foi encontrada a quantia de aproximadamente R\$06,00 e, dentro da bolsa dispensada, a droga apreendida. Ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório, a testemunha reafirmou os fatos supra.

O acusado Jeferson Cardoso da Silva, em solo policial (fls. 04), exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Em Juízo, ao ser interrogado, alegou que (a) nega a traficância, (b) é usuário de drogas e foi buscar droga, tinha acabado de sair do trabalho e foi buscar a droga, não sabe por que ele foi preso e os seus colegas não, (c) estava em colônia de férias, veio passar 03 dias, mora em São Paulo, onde é motoboy, (d) o dinheiro que foi encontrado em seu bolso era destinado à aquisição de uma porção de cocaína.

Embora tenha negado os fatos, a versão dada pelo acusado não encontra respaldo nas demais provas e elementos de convicção, ficando isolada. Até porque foi incapaz de infirmar o restante do contexto probatório, que lhe é contrário, sequer apontando um motivo idôneo a motivar a prova oral colhida robusta trazida pela acusação ou explicar eventuais equívocos nas provas materiais.

Por outro lado, os depoimentos da testemunha ouvida em juízo foi uniforme e coerente, amparados por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo, atestando a existência do crime e a sua autoria conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público.

Configurado, assim, o delito de tráfico de drogas, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa". Passo a dosar a pena.

Primeira etapa. Ao analisar as circunstâncias judiciais, anoto que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, são preponderantes nesta fase a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Constato que a quantidade e variedade da droga apreendida são consideráveis, tratando-se de 29,6g de maconha, 10g de cocaína em pó e 06g de cocaína petrificada (fls. 88/90). Portanto, fixo a pena base em 06 anos e 08 meses de reclusão, além do pagamento de 666 dias-multa.

Segunda etapa. Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantida a pena-intermediária nos mesmos termos da fase anterior.

Terceira etapa. Não há causas de aumento de pena a considerar. Está presente o redutor de pena previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006.

As certidões de antecedentes criminais, juntadas às fls. 47/48, atestam a primariedade e os bons antecedentes do denunciado. Além disso, não há provas de que eles se dediquem à atividade criminosa ou que integrem organização criminosa. Embora considerável a quantidade e variedade das drogas apreendidas, este fator, isoladamente, não é suficiente para afastar o reconhecimento da causa de diminuição. Trata-se de entendimento consolidado pelo C. STJ:

"AGRAVOS REGIMENTAIS NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MINORANTE EM RAZÃO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, ISOLADAMENTE CONSIDERADAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE INDIQUEM EVENTUAL DEDICAÇÃO DO IMPUTADO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS OU DE SER ELE INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

1. Conforme precedentes deste Superior Tribunal, a natureza e a quantidade da droga apreendida constituem variáveis que podem validamente ser consideradas para embasar conclusão de efetiva dedicação às atividades criminosas ou, até mesmo, de ser o imputado integrante de organização criminosa, contanto que outros elementos de prova constantes dos autos evidenciem tais condições, em conjunto com as

mencionadas vetoriais.

2. Isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

3. Tratando-se de réu primário e não tendo sido indicado nenhum elemento adicional que demonstre cabalmente a inserção do paciente em grupo criminoso de maior risco social, a atuação armada, o envolvimento de menores ou apreensão de apetrecho/instrumento de refino da droga, a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é medida que se impõe.

4. Agravos regimentais improvidos."

(STJ. SEXTA TURMA. AgRg no HC 709087/RS, rel. Min. OLINDO MENEZES, j. em 28 de junho de 2022, destacado).

Em consequência, satisfeitos os requisitos legais, deve ser aplicado o disposto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Em relação ao grau de diminuição da pena, ele deve ser no patamar máximo, tendo em vista não haver circunstâncias outras que possam prejudicar a aplicação do benefício ao réu. Saliento que a quantidade e variedade da droga apreendida é considerável, mas tal elemento já foi valorado quando da aplicação da pena-base, motivo pelo qual mostra-se inviável nova valoração nesta fase, sob pena de bis in idem (Tema de Repercussão Geral n. 712 do C. STF).

Por esse motivo, o patamar de redução de 2/3 afigura-se adequado para que a pena cumpra as suas finalidades de prevenção, repressão e ressocialização, garantindo proteção suficiente ao bem jurídico tutelado pela normal penal (saúde pública).

Pena definitiva. Como resultado, fica a PENA DEFINITIVA assentada em 02 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 222 dias-multa.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Regime de cumprimento de pena e o tempo de prisão provisória. O sentenciado é primário, as circunstâncias judiciais foram favoráveis e a pena final ficou abaixo de 04 (quatro) anos. Bem por isso, com base no art. 33, §2º, "c", do CP, estabeleço o REGIME ABERTO para o início do cumprimento da pena. Eventual tempo de prisão cautelar não interfere na fixação do regime prisional - art. 387, §2º, do CPP.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A pena privativa de liberdade foi fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; o réu não é reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais revelam que a sua substituição por pena restritiva de direitos é suficiente.

Portanto, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 2 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal, consistentes na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, à razão de uma hora por dia de condenação, e na PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.

A prestação pecuniária consistirá no pagamento de 01 (um) salário mínimo em favor de entidade pública ou privada com destinação social a ser indicada pelo Juízo da Execução Criminal (artigo 45, §1º, do Código Penal).

A prestação de serviços à comunidade, aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade, consistirá na atribuição de tarefas gratuitas ao

acusado a serem realizadas em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres. Devem ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho (artigo 46, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

Suspensão condicional da pena. Substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, fica prejudicado o exame acerca do cabimento da suspensão condicional da pena - art. 77, III, do CP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para JEFERSON CARDOSO SILVA à pena de reclusão, pelo prazo de 02 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 222 dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no topo do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.

Verifica-se que a fixação do regime inicial aberto é incompatível com a manutenção da prisão cautelar, cuja revogação se impõe. Ademais, houve suspensão condicional da pena privativa de liberdade, fato que não se compatibiliza com a manutenção da prisão preventiva. Por tais razões, revoga-se a prisão preventiva determinada no curso do processo.

Expeça-se alvará de soltura clausulado, imediatamente.

Quanto à droga apreendida, deve ser promovida a destruição das amostras eventualmente acauteladas, caso ainda não tenha sido realizada, na forma do art. 72 da Lei n. 11.343/06.

Quanto à multa, por se tratar de multa aplicada de modo cumulado, com o trânsito em julgado, expeça-se certidão da sentença, abrindo-se vista ao Ministério Público, nos termos do art. 480, NSCGJ/SP.

Custas pelo réu (CPP, art. 804). Suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e também constatada pela representação por advogado dativo e pela instrução processual (CPC, art. 98, § 3º, c/c CPP, art. 3º).

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Publique-se. Partes intimadas em audiência.

Expeça-se certidão de honorários ao advogado dativo, em percentual compatível com a fase processual, em caso de nomeação promovida com base no convênio OAB/DPE-SP.

Transitada em julgado, expeça-se guia de execução definitiva (Resolução n. 113/2010-CNJ) e promovam-se as anotações e comunicações necessárias (CPP, art. 809), inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral, em atenção ao art. 15, III, da CR/88, e ao Instituto de Identificação (IIRGD-SP).

Mongaguá, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA